

Recht Kapitel 17 + 20 (09.04.2026)

Kapitel 17:

- Sie können die vier Erfüllungsmodalitäten erläutern und anhand von Fällen beurteilen, ob diese eingehalten wurden.
- Sie können den Unterschied zwischen Gattungs- und Speziesware erläutern.
- Sie können die drei Vertragsverletzungen beschreiben und anhand von Fällen analysieren, welche Vertragsverletzung vorliegt.

Erfüllung	Schuldnerverzug
Art. 68 OR	Art. 102 OR
Art. 69 OR	Art. 103 OR
Art. 70 OR	Art. 104 OR
Art. 71 OR	Art. 105 OR
Art. 72 OR	Art. 106 OR
Art. 73 OR	Nachfrist / Wahlrechte
Art. 74 OR	Art. 107 OR
Art. 75 OR	Art. 108 OR
Vertragsverletzungen (allgemein)	Art. 109 OR
Art. 97 OR	Gläubigerverzug
Art. 98 OR	Art. 91 OR
Art. 99 OR	Art. 92 OR
Unmöglichkeit	Art. 93 OR
Art. 119 OR	Art. 94 OR
	Art. 95 OR

Kapitel 20:

- Sie können zwischen einem Arbeitsvertrag, einem Werkvertrag und einem Auftrag differenzieren.
- Sie können die unterschiedliche Rechtsquellen des Arbeitsrechts beschreiben.
- Sie können die Haupt- und Nebenpflichten von Arbeitnehmer/in und Arbeitgeber/in erläutern und an konkreten Beispielen analysieren.
- Sie können die Kündigungsfristen und -termine anhand von konkreten Beispielen bestimmen.
- Sie können die Folgen beschreiben, wenn ein Arbeitsverhältnis beendet wurde.
- Sie können Gründe für eine missbräuchliche Kündigung anhand von Beispielen beurteilen.
- Sie können beschreiben, zu welchen Zeiten (Sperrzeiten) einem/r Arbeitnehmer/in nicht gekündigt werden darf.
- Sie können anhand von Fällen analysieren, ob ein Grund für eine fristlose Kündigung vorliegt.

Arbeitsvertrag	Missbräuchliche Kündigung
Art. 319 OR	Art. 336 OR
Form Arbeitsvertrag	Entschädigung
Art. 320 OR	Art. 336a OR
Pflichten Arbeitnehmer	Sperrzeiten
Art. 321 OR	Art. 336c OR
Überstunden	Fristlose Kündigung
Art. 321c OR	Art. 337 OR
Lohn	Konkurrenzverbot
Art. 322 OR	Art. 340 OR
Lohnfortzahlung	Einschränkung Konkurrenzverbot
Art. 324a OR	Art. 340a OR
Ferien	Wegfall Konkurrenzverbot
Art. 329c OR	Art. 340c OR
Arbeitszeugnis	Aufhebungsvereinbarung
Art. 330a OR	Art. 115 OR
Probezeit	
Art. 335b OR	
Kündigungsfristen	
Art. 335c OR	

Kapitel 17

1. Die vier Erfüllungsmodalitäten

Mit dem Vertragsabschluss verpflichten sich die Parteien, die vereinbarten Leistungen zu erbringen. Wenn sie dazu nicht alles im Detail regeln, gelten die gesetzlichen Regeln zu den Erfüllungsmodalitäten. Diese betreffen vier Fragen: Wer muss leisten, was muss geleistet werden, wo muss geleistet werden und wann muss geleistet werden. Das ist im Buch in Kapitel 17.2 dargestellt.

WER (Art. 68 OR)

- Grundsatz: Schuldner erfüllt selbst
- Ausnahme: wenn Person wichtig ist (z.B. Sänger)

Fall:

- Standardleistung → jemand anderes darf erfüllen
- persönliche Leistung → nur diese Person

WAS (Gattung vs Spezies)

Speziesware

- individuell bestimmt
- nicht austauschbar
- → z.B. genau dieses Auto

Gattungsware

- austauschbar
- nur Art/Menge wichtig
- → z.B. 200 Küken

Auswahl bei Gattung: Schuldner (Art. 71 OR)

WO (Art. 74 OR)

- Geld → Bringschuld (zum Gläubiger)
- Spezies → Ort der Sache
- Gattung → beim Schuldner

einfach merken:

- Geld = zum Gläubiger
- Sache = dort wo sie ist / Schuldner

WANN (Art. 75 OR)

- nichts vereinbart → sofort

Begriff: Fälligkeit

Person (WER?)	Inhalt der Leistung (WAS?)	Ort (WO?)	Zeit (WANN?)
Was steht in Art. 68 OR ? Wenn es bei der Leistung auf seine Persönlichkeit ankommt	Was ist der Unterschied zwischen Gattungs- und Speziesware? Nennen Sie je ein Beispiel. Spezieswaren: individuell bestimmt z.B. occasion Wagen, Gemälde von einem Wagen Gattungswaren: nur die Gattung bestimmt / nach der Art bestimmt z.B. Massen Wem steht die Auswahl bei Gattungsware gemäss Gesetz zu? Wo steht dies im Gesetz?	An welchem Ort muss eine Leistung grundsätzlich erbracht werden? Nennen Sie den entsprechenden Gesetzesartikel. Willkür der Vertragspartei (Wenn man abgemacht hat dann da) Art. 74 Abs. 1 OR Falls keine Rückschlüsse auf den Willen der Vertragsparteien möglich sind, wo ist der gesetzliche Erfüllungsort?	Was gilt, wenn keine Erfüllungszeit vereinbart worden ist? Nennen Sie den entsprechenden Artikel. Leistung ist sofort fällig Art. 75 OR
Wann ist der Schuldner dazu verpflichtet, den Vertrag persönlich zu erfüllen? Wenn es bei der Leistung auf seine Persönlichkeit ankommt	Schuldner (Verkäufer) (Art. 71 OR)	Gattungsware: am Wohnsitz des Schuldners --> Holschuld Speziesware: Ort, wo sich die Ware beim Vertragsabschluss befand --> Holschuld Geldschulden: am Wohnsitz des Gläubigers --> Bringschulden	Wie bezeichnet man den vereinbarten oder gesetzlichen Erfüllungszeitpunkt? --> Fälligkeit
Nennen Sie ein Beispiel, bei dem die Natur des Vertrags verlangt, dass der Schuldner den Vertrag persönlich erfüllen muss. Konzert: ein Sänger muss selbst auftreten Arbeitsverträge Werbedeal z.B. als Sportler			

2. Gattung vs Spezies

Spezies	Gattung
einzigartig	austauschbar
konkret bestimmt	nur Art/Menge
z.B. Occasionsauto	z.B. 10 Handys

3. Vertragsverletzungen

1. Unmöglichkeit

- Leistung geht nicht mehr
- → z.B. Ware zerstört

2. Schlechterfüllung

- Leistung ist falsch / mangelhaft
- → falsches Produkt

3. Verzug

- zu spät

wichtig:

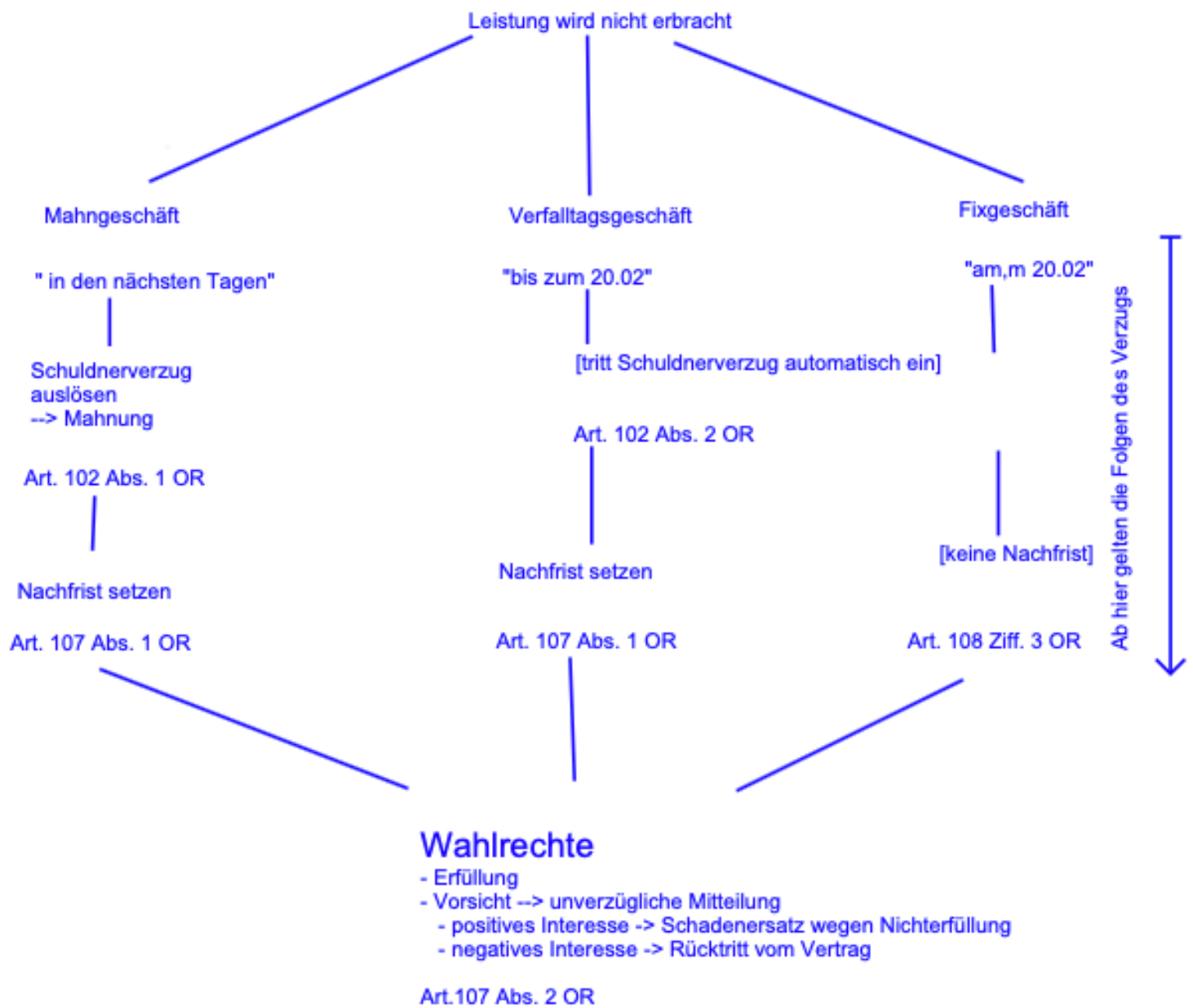
- Mahnung oder fixer Termin

Folgen (wichtig für Fälle):

- Schadenersatz
- evtl. Rücktritt
- Nachfrist (Art. 107 OR)

Vertragsverletzung	Beschreibung	Beispiel	Gesetzesartikel
Schuldnerverzug	Der Schuldner erbringt die Leistung nicht rechtzeitig (zu spät), obwohl sie möglich wäre.	Sophia hat auf Ende Juni gekündigt und beauftragt eine Reinigungsfirma für die Endreinigung ihrer Wohnung. Obwohl Sophia mit der Firma abgemacht hat, dass die Wohnung Mitte Juni gereinigt werden muss, ist die Wohnung am 30. Juni immer noch ungeputzt	Art. 102 OR
unmöglichwerden einer Leistung	Eine Leistung wird nach Vertragsabschluss unmöglich	Ein verkauftes Gemälde wird vor Übergabe zerstört.	Art. 97 OR (allgemein Schadenersatz) + Art. 119 OR (Unmöglichkeit)
(Gläubigerverzug)	Der Gläubiger nimmt die Leistung nicht an, obwohl sie korrekt angeboten wurde.	Kunde holt bestellte Ware nicht ab.	Art. 91 OR
Nicht- oder Schlechterfüllung	Leistung wird gar nicht oder falsch erbracht.	Die Wohnung wurde zwar geputzt, das Bad hat die Firma jedoch vergessen zu reinigen	Art. 97 OR

Schuldnerverzug



Kapitel 20

1. Vertragsarten unterscheiden

Arbeitsvertrag

- Arbeitnehmer arbeitet unselbständig
- erhält Lohn
- ist weisungsgebunden

Werkvertrag

- Ziel: konkretes Ergebnis (Werk)
- z.B. Haus bauen, Website erstellen
- bezahlt wird das fertige Werk

Auftrag

- Tätigkeit, aber kein garantierter Erfolg
- z.B. Anwalt, Arzt
- schuldet Sorgfalt, nicht Ergebnis

Umschreibung	Vertragsart
Ein Fussballclub verpflichtet für zwei Jahre eine Trainerin.	Arbeitsvertrag
Sophia Meier wird von einem Transportunternehmen als Chauffeurin eingestellt.	Arbeitsvertrag
Eine Kunstmalerin fertigt für eine Kundin eine Porträtzeichnung an.	Werkvertrag
Die Migros schliesst Lohnverhandlungen mit dem Personalverband durch einen Vertrag ab.	Arbeitsvertrag
Ein Fotograf macht an einer Party Fotos.	Auftrag
Die Hauseigentümerin beauftragt einen Treuhänder mit dem Verkauf ihres Hauses.	Auftrag
Ein Schneider näht für einen Kunden ein Fasnachtskostüm.	Werkvertrag
Fabian reinigt jeden Freitag die Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis Meier.	Arbeitsvertrag
Für eine Hochzeit wird ein DJ engagiert.	Auftrag

2. Rechtsquellen des Arbeitsrechts

- Obligationenrecht (OR) → wichtigste Grundlage
- Arbeitsgesetz (ArG) → Schutz der Arbeitnehmer
- Gesamtarbeitsvertrag (GAV) → Branchenregeln
- Normalarbeitsvertrag (NAV) → Mindestbedingungen

Arbeitsinhalt, Lohn, Arbeitspensum, Ferien, Kündigungsfristen, Probezeit

3. Pflichten im Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer

Hauptpflicht:

- Arbeit leisten (Art. 321 OR)

Nebenpflichten:

- Sorgfaltspflicht
- Treuepflicht (z.B. keine Konkurrenz)

Arbeitgeber

Hauptpflicht:

- Lohn zahlen (Art. 322 OR)

Nebenpflichten:

- Fürsorgepflicht (Schutz Gesundheit etc.)
- Ferien gewähren (Art. 329 OR)

Bei Krankheit Lohnweiterbezahlen gilt die Zürcher Skala

Arbeitsjahre	Zürcher Skala
1	3 Wo
2	8 Wo
3	9 Wo
4	10 Wo
5	11 Wo
6	12 Wo
7	13 Wo
8	14 Wo
9	15 Wo
10	16 Wo
11	17 Wo
12	18 Wo
13	19 Wo
14	20 Wo
15	21 Wo
16	22 Wo
17	23 Wo
18	24 Wo
19	25 Wo

4. Kündigung (Fristen & Termine)

Probezeit

- max. 3 Monate
- Kündigungsfrist: 7 Tage

Nach Probezeit

- 1. Jahr: 1 Monat
- 2.–9. Jahr: 2 Monate
- ab 10. Jahr: 3 Monate
- immer auf Monatsende

5. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

- durch Kündigung
- durch Aufhebungsvereinbarung (beide einverstanden)
- durch fristlose Kündigung

Folgen:

- Lohn endet
- Anspruch auf Arbeitszeugnis (immer!)
- Ferien müssen bezogen oder ausbezahlt werden

6. Missbräuchliche Kündigung

Beispiele:

- wegen Persönlichkeit (z.B. Sexualität)
- wegen Meinung
- wegen Ausübung von Rechten

Folge:

- Kündigung bleibt gültig
- aber: Entschädigung bis 6 Monatslöhne

7. Sperrzeiten (Kündigung verboten)

Während:

- Krankheit / Unfall
- Schwangerschaft
- Militärdienst

→ Kündigung in dieser Zeit = ungültig

8. Fristlose Kündigung

Nur bei schwerem Grund

Beispiele (aus deinem Skript):

- Diebstahl → erlaubt
- Betrug → erlaubt
- Beziehung am Arbeitsplatz → nicht erlaubt
- Verschlafen → nicht erlaubt

Wichtig:

→ muss sofort erfolgen

Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses	Gesetzesartikel
1) Zeitablauf bei einem <u>befristetem Arbeitsverhältnis</u>	Art. 334 OR
2) Ordentliche Kündigung bei einem <u>unbefristeten Arbeitsverhältnis</u> → wenn die Kündigung aus einem <u>missbräuchlichen</u> Grund erfolgt ist (auch eine missbräuchliche Kündigung ist gültig) Folge: <u>Anspruch auf Entschädigung von bis zu 6 Monatslöhnen</u>	Art. 335b ff OR
3) <u>fristlos Kündigung</u> → wenn die Kündigung <u>ungerechtfertigt</u> ist (ohne wichtigen Grund) Folge: <u>Lohn bis zu, Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist + eine Entschädigung von bis zu 6 Monatslöhnen</u>	Art. 337 ff. OR
4) <u>Aufhebungsvereinbarung</u>	Art. 115 OR
5) <u>Tod des Arbeitnehmers</u>	Art. 338 OR

Kündigung zur Unzeit (während einer Sperrfrist!)

→ Keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses, da die Kündigung nichtig ist Art. 336c OR

Situation	Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Frau Meier ist seit drei Jahren bei der Muster AG angestellt. Sie erhält am 25. März die Kündigung per 31. Mai. <u>Kündigungsfrist: 2 Monate</u> <u>Kündigungstermin: Ende Monat</u>	ordentliche Kündigung
Herr Huber erscheint trotz mehrfacher (auch schriftlicher) Verwarnung alkoholisiert am Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber löst das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung auf. → <u>wichtiger Grund</u>	fristlose Kündigung
Der Arbeitgeber von Frau Haug erfährt, dass sie der Gewerkschaft beigetreten ist. Er entlässt sie mit dieser Begründung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin.	missbräuchliche Kündigung
Herr Müller hat überraschend von seinem in Amerika lebenden Bruder eine Stelle angeboten bekommen. Da er sich dies schon immer gewünscht hat, trifft er mit seinem jetzigen Arbeitgeber eine Abmachung, dass er bereits in zwei Wochen seine Stelle aufgeben und nach Amerika reisen kann.	Aufhebungsvereinbarung
Die Muster Bank AG hat ihrem Kundenberater Fein gekündigt. Sie wird ihm in der Kündigungsfrist den Lohn bezahlen, verlangt aber, dass er während dieser Zeit zu Hause bleibt und keinen Kontakt mit den Kunden, die er bisher betreute, aufnimmt.	ordentliche Kündigung + Freistellung
Die Kleinwaren AG ist in finanziellen Schwierigkeiten. Sie kündigt deshalb dem Arbeitnehmer Maier. Da sie mit dessen Leistungen zufrieden ist, unterbreitet sie ihm einen neuen Arbeitsvertrag. Darin ist der Monatslohn aber um 500 Franken tiefer angesetzt.	ordentliche Kündigung + offerte neuen Vertrag
Der Arbeitgeber kündigt Thomas Stoll während eines krankheitsbedingten Spitalaufenthalts. → <u>Kündigung nichtig</u>	Kündigung zur Unzeit

Rechtsquellen des Arbeitsrechts

Gesetzestexte:

OR + S. 71 - 87

Aufgabe 2: Rechtsquellen des Arbeitsrechts

→ Lesen Sie im Buch das **Kapitel 20.2** «Rechtsquellen des Arbeitsrechts» und lösen Sie anschliessend die folgende Aufgabe.

a) Welche Inhalte werden typischerweise in einem Einzelarbeitsvertrag geregelt?

Arbeitsinhalt, Lohn, Arbeitspensum, Ferien, Kündigungsfristen, Probezeit

b) Welche grundlegenden Aspekte des Arbeitsvertrags werden durch das Obligationenrecht geregelt?

Den Abschluss, Inhalt und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses

c) Welche Bereiche des Arbeitnehmerschutzes werden durch das Arbeitsgesetz (ArG) abgedeckt und für welche Arbeitnehmergruppen ist dieses besonders relevant?

Normen, Arbeits- und Ruhezeit, zu, Gesundheitsschutz oder zum Schutz von Jugendlichen und schwangeren Frauen

d) In welchen Fällen spielen Gesetze wie das Gleichstellungsgesetz oder das Datenschutzgesetz eine wichtige Rolle im Arbeitsrecht?

Datenschutz: Bewerbungsunterlagen, arbeitszeugnis

Gleichstellungsgesetz: Definiert das Männer und Frauen für gleichwertige Arbeit gleich verdienen sollen

e) Was ist ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und unter welchen Bedingungen ist er verbindlich?

Wird zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden abgeschlossen.
→ regelt die Lohn- und Arbeitsbedingungen in einer Branche (für Mitglieder der Verbände)
→ Bund kann GAV allgemeinverbindlich erklären

f) Worin unterscheidet sich ein Normalarbeitsvertrag (NAV) von einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und in welchen Branchen wird er eingesetzt?

staatliche Verordnung → Mindeststandards (z.B. Löhne)